



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

EXPEDIENTE ARBITRAL : 006-2021.
DEMANDANTE : CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA

**LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR LA CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA FISA S.A.C CONTRA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA.**

PRESIDENTE DE TRIBUNAL ARBITRAL : HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA.
ARBITRO DE PARTE : JOSE CARLOS MINAYA LEON
ARBITRO DE PARTE : CHRISTIAN ALEXANDER FIGUEROA
VILLAVICENCIO.
SECRETARIA ARBITRAL : TATIANA STEPHANIE PEÑA PILCO

Huánuco, 12 de agosto de 2022

ANTECEDENTES:

VISTOS. - El estado del proceso.

I. EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL

La constructora y consultora Fisa S.A.C, en adelante la Entidad demandante y la Municipalidad Provincial de Yarowilca, en adelante el demandado, suscribieron **CONTRATO N°017-2020-MPY/A-D.U. N°070-2020**, cuyo objeto del contrato fue la contratación DEL SERVICIO DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – VILLA CASTILLA; EMP-PE-3N (COLQUILLAS)- ANDAHUAYLAS: EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – EMP- HU-721 (VILCABAMBA), LONG.=15+100 KM, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE APARICIO POMARES DE YAROWILCA – HUÁNUCO.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

2

En la Cláusula Décimo Octava del referido contrato, las partes celebran un convenio arbitral que dispone lo siguiente:

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según acuerdo a las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224º del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.21 del artículo 45º de la ley de contrataciones del Estado.

II.

AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL:

Que, con fecha 15 de diciembre de 2021 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (en su calidad de Arbitro Único), la misma que está conformado por el tribunal arbitral siendo como presidente la **Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA con REG CAH N° 1853**, como Árbitro de la parte demandante el letrado **CHCRISTIAN ALEXANDER FIGUEROA VILLAVICENCIO**, identificado con DNI N°43295140, con Reg. CAH N° 3107, como Arbitro de la parte demandada **JOSE CARLOS MINAYA LEON**, identificado con DNI N° 45917822, con Reg. CAH N° 2576, y como secretaria arbitral la Srta. **TATIANA STEPHANIE PEÑA PILCO** identificada con DNI N° 46987070, haciendo los llamados correspondientes se hicieron presente ambas partes como parte demandante **LA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C**, debidamente representado por **JAVIER WILLIAM SALAZAR**



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

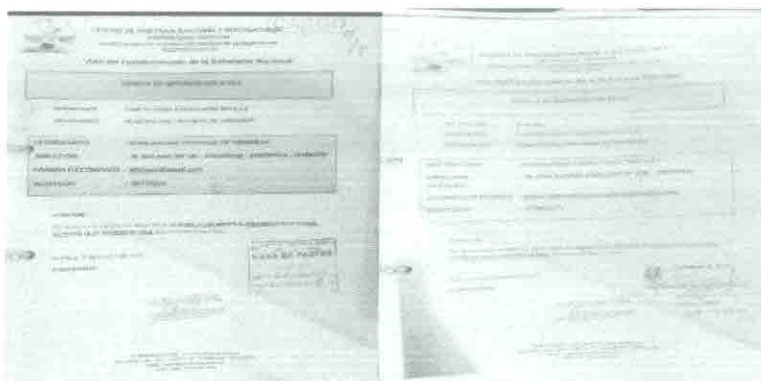
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

3

BORJA, quien se identifica con DNI N° 40252603, y como parte demandada **LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA**, debidamente representado por su **ALCALDE WILFREDO CECILIO CABRERA**, identificado con DNI N° 41768010.

DEMANDA ARBITRAL (DEMANDANTE):

Que, con fecha 22/01/2022, La constructora y consultora **FISA SAC** presento su demanda Arbitral con los medios de prueba y anexos correspondientes el mismo que fue admitido con Resolución **Arbitral N° 03-2022/CACI/TA-HCO**, su fecha 18 de febrero de 2022; la misma que fue notificado conforme a continuación se señala:



PRETENSIONES PLANTEADAS POR EL DEMANDANTE Y MEDIOS PROBATORIOS:

PRETENSIONES:

PRETENSION PRINCIPAL

Solicito la nulidad de Acto Administrativo de la carta notarial y el contenido de la misma, Carta N°038-2020-MPY/A, Informe N° 009-2020-OHSS/SS (Del Inspector de Obra), Informe N° 991-2020-MPY-ECF/GI (Del Gerente de Infraestructura), Informe N° 127-2020-AL-MPY/AL/EEIO (Del Asesor Legal), notificado mediante conducto notarial de fecha 06 de marzo del 2021, con 19 folios en donde se nos aplica una penalidad por la suma S/. 160,175.00 soles (CIENTO SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/00)

PRETENSION SECUNDARIA

Que la Municipalidad Provincial de Yarowilca deje sin efecto la penalidad aplicada a mi representada siendo el 10% del contrato con la suma de **S/. 126,142.48 (CIENTO**



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

4

VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 48/00), según informe realizado a la oficina de tesorería (no notificado a mi representada), y que a la fecha está siendo ejecutada (cobrada) por la oficina de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Yarowilca.

ANTECEDENTES

ETAPA CONCILIATORIA.

1. Se nos ha notificado la imposición de penalidades mediante **CARTA N° 038-2020-MPY/A**, de fecha 10 de marzo del 2021, razón a ello nos hemos apersonado al **"CENTRO DE CONCILIACIÓN TORRES Y TAPIA"**, el mismo que se ha celebrado dos actas de no 0070articipación en los actos de conciliación, pese a que el centro de conciliación les ha notificado ello mediante documentos alcanzados por el indicado centro, siendo ellos, correos a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA**.
2. Con fecha 30 de abril del 2021, el **CENTRO DE CONCILIACIÓN TORRES Y TAPIA** presenta al correo: mesadepartessmpy@gmail.com la **PRIMERA INVITACION PARA CONCILIAR**, a la mesa de partes virtual de **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA**, así mismo con fecha 05 de mayo del 2021, la entidad responde al centro de conciliación lo siguiente: **"previo saludo cordial remito que se recibió conforme el PRIMER INVITACIÓN PARA CONCILIAR con número de expediente 1121 de fecha ... de ... de 2021"**.
3. Con fecha 10 de mayo del 2021, se **CENTRO DE CONCILIACIÓN TORRES Y TAPIA** presenta al correo: mesadepartessmpy@gmail.com la **SEGUNDA INVITACION PARA CONCILIAR**, a la mesa de partes virtual de **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA**, el cual no se tuvo ninguna respuesta de la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA**.
4. En ambas invitaciones, no fue productivo, ni con algún resultado favorable para las partes, ya que la entidad no participo pese a las invitaciones de conciliación que se fueron notificadas.

ETAPA ARBITRAL.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

5

1. Frente a la no respuesta de la entidad, nos hemos visto por obligado acudir a la etapa del arbitraje, en el **CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL CORPORACIÓN IMPERIUM**, mediante RESOLUCIÓN N°062-2021/D(e)TSPP/HCO, que resuelve:

- **PRIMERO:** POR PRESENTADA la solicitud de arbitraje por CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC, debidamente representada por JAVIER WILLIAM SALAZAR BORJA.
- **SEGUNDO:** ADMITIR a trámite la solicitud de arbitraje presentado por CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC, debidamente representada por JAVIER WILLIAM SALAZAR BORJA.
- **TERCERO:** REQUERIR a las partes para que en el plazo de tres (03) días hábiles notificado con la presente resolución CUMPLAN con brindar la siguiente información: **un correo con extensión a Gmail**, para poder efectuar adecuadamente la audiencia virtual, así mismo, un número de celular con acceso al WhatsApp, que debe realizarse hasta dos días antes de la fecha señalada **para los actos de coordinación o actos preparatorios a señalarse en esta misma resolución**. Pudiendo efectuarse mediante escrito al correo electrónico con extensión imperium.sg.2021@gmail.com o por le WhatsApp al número 910781842, debiendo las partes procesales indicar el número de expediente y sus datos de identificación.
- **SOBRE LOS ACTOS DE COORDINACIÓN O ACTOS PREPARATORIOS:** Precise a las partes que la misma tiene por finalidad verificar la factibilidad, compatibilidad y evitar fallas antes del inicio de la audiencia, así como establecer medidas alternativas encaso estas se produzcan, para que la audiencia virtual se realice sin afectar de la defensa de las partes. Por lo tanto:
- **CUARTO:** Señalar fecha y hora de os ACTOS DE COORDIANCION O ACTOS PREPARATORIOS, se llevará a cabo el viernes 13 de agosto del 2021, a las 16:00 PM, la misma que se llevará de manera virtual en las instalaciones del CENTRO DE ARBITRAJE "CORPORACION IMPERIUM".



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

6

[Handwritten signature]
Abog. José Carlos Hinaya León
ARBITRO UNICO

[Handwritten signature]
Abog. José Carlos Hinaya León
ARBITRO UNICO

[Handwritten signature]
Abog. José Carlos Hinaya León
ARBITRO UNICO

[Handwritten signature]
Abog. José Carlos Hinaya León
ARBITRO UNICO

- **QUINTO:** La vía a utilizarse será también a través de la solución empresarial colaborativa GOOGLE HANGOUTS MEET, asimismo se indica que el referido link de acceso será enviado también al correo y al WhatsApp que para este efecto fijen las partes y sus abogados defensores. Asimismo, se manifiesta que en los actos preparatorios no se permitirá que los abogados o las partes aborden temas de fondo del proceso o que sean ajenos al propósito.
 - **SEXTO:** AUTORICESE a las partes procesales, en caso de ser necesario y para los efectos de las coordinaciones preliminares a la realización de esta diligencia, **SE COMUNIQUEN con la SECRETARIA GENERAL** a cargo del proceso, cuyo correo con extensión tati8_7@hotmail.com, y número de celular **910781842**.
 - **SEPTIMO: EXHORTAR** a las partes procesales se conecten en el día y hora indicado en la presente resolución, atendido a las nuevas circunstancias en que toca desarrollar el trabajo, mediante su dispositivo móvil (celular), computadora, laptop o similar, asimismo se le comunica que, si va utilizar algún dispositivo celular o Tablet, se descargue el GOOGLE HANGOUTS MEET, el cual se puede obtener gratuitamente en el Google Play Store o App Store.
 - **OCTAVO: CITESE** a las partes el día **VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2021, A HORAS 16.00 PM** a fin de realizarse la **AUDIENCIA ESPECIAL**, la misma que se actuara mediante video conferencia a través de la Solución Empresarial Colaborativa **GOOGLE HANGOUTS MEET**, **autorizado mediante resolución directoral N°048-2020/DCACI/HCO**, con la participación de las partes procesales, desde donde se encuentren.
 - **NOVENO:** INTERVINIENDO EN ESTE Acto la Directora Encargada. NOTIFIQUESE a las partes procesales conforme a ley.
2. Con fecha 22 de setiembre del 2021 el CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL CORPORACIÓN IMPERIUM, mediante RESOLUCIÓN N°072-2021/DCACI (E)-HCO, que resuelve:
- **PRIMERO:** DECLARESE IMPROCEDENTE LA NULIDAD PRESENTADA POR EL INVITADO, por los considerandos expuestos en la presente resolución.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

7

- **SEGUNDO:** CORRIJASE LA CEDULA DE NOTIFICACION N° 001 siendo lo correcto N° 06-2021.
- **TERCERO:** REPROGRAMESE AUDIENCIA ESPECIAL para el día JUEVES 07 DE OCTUBRE DE 2021 A HORAS 11 :00 AM; la misma que se efectuara mediante video conferencia a través de la solución empresarial colaborativa GOOGLE HANGOUTS MEET, autorizado mediante resolución de rectoral N° 048-2020/DCACI/HCO, con la participación de las partes procedimentales, desde donde se encuentren.
- **CUARTO:** REQUIERAS E POR SEGUNDA VEZ al invitado para que en el plazo de tres (03) días hábiles una vez notificados con la presente resolución CUMPLAN con brindar la siguiente información: un correo con extensión a Gmail.com, para poder efectuar adecuadamente la audiencia virtual; asimismo un numero de celular con acceso a Whatsapp, que debe realizarse hasta dos días antes de la fecha señalada.
- **QUINTO:** COMUNÍQUESE EL NUMERO DE CELULAR DE LA SECRETARIA ARBITRAL N° 910781842; a fin de hacer llegar CUALQUIER PETICION PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y AL CORREO ELECTRONICO: imperium.sg.2021@gmail.com
- **SEXTO:** Notifíquese conforme a ley a las partes procedimentales.

3. Con fecha setiembre del 2021 el CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL CORPORACIÓN IMPERIUM, mediante RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N°076-2021/D(E)/TSPP/HCO, que resuelve:

- **PRIMERO:** TENGASE por válida la Audiencia Especial realizada con fecha 07 de octubre de 2021, PONGASE en conocimiento de las partes.
- **SEGUNDO:** CONSIDERESE la propuesta evaluadora por la DIRECTORA (E), para la designación del Arbitro Único conforme a la tema arbitral y revisada la misma el currículo recaída y admitida en la Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS.
- **TERCERO:** PÓNGASE a conocimiento al Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS. y notifíquese para que en el plazo de 24 horas una vez recepcionada dicha notificación haga llegar su carta de aceptación y declaración.
- **CUARTO:** NOTIQUESE CONFORME A LEY.

28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227.
EMAIL: tati8_7@hotmail.com



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

8

- 
4. Con fecha setiembre del 2021 el CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL CORPORACIÓN IMPERIUM, mediante RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N°080-2021/D(E)/TSPP/HCO, que resuelve:

- **PRIMERO:** CONSIGNESE al presente expediente los datos presentados por la parte demandante LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA- HUÁNUCO.
- **SEGUNDO:** DEJESE SIN EFECTO LEGAL la Resolución Directora N° 078-2021 -D (e) - TSSPP/HCO su fecha 21 de octubre de 2021; por lo que en cumplimiento del debido proceso y defensa técnica se tenga que RETROTRAER el estado del proceso hasta la AUDIENCIA ESPECIAL, para la designación del Presidente de Tribunal Arbitral consecuentemente quedar establecido el Tribunal Arbitral.
- **TERCERO:** DESIGNESE como árbitro de la parte demandada LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA al Abog. JOSE CARLOS MINAYA LEON con Registro C.A.H. N° 2576, para el proceso arbitral entre la CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC contra LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA.
- **CUARTO:** NOTIFIQUESE al abogado JOSE CARLOS MINAYA LEON, para que en plazo de tres (03) días hábiles haga llegar su aceptación como árbitro de la parte demandada MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA, con domicilio en la Calle Los Alisos N° 100 - Cayhuayna baja, del Distrito de Pillcomarca (Referencia frente al grifo delta detrás de Aceros Trejo), con correo electrónico, celular N° 987760161
- **QUINTO:** CORRASE TRASLADO DEL PRESENTE ESCRITO A LA PARTE DEMANDANTE para su conocimiento y cumpla en el plazo de tres 03 días hábiles después de notificado envíe su DESIGNACION como ARBITRO DE PARTE, quien formara parte del tribunal arbitral, debiendo la misma facilitar domicilio real, correo electrónico y WhatsApp.
- **SEXTO:** SEÑALESE FECHA PARA AUDIENCIA ESPECIAL para el día JUEVES 02 DE DICIEMBRE DE 2021, a horas 12:00 pm, a llevarse en nuestras instalaciones sito en el Jr. 28 de Julio N° 1167, 2do piso, Oficina 05 la misma que se actuara mediante video conferencia a través de la Solución Empresarial Colaborativa GOOGLE HANGOUTS

28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 052 - 620227.

EMAIL: tati8_7@hotmail.com



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

9

MEET, autorizado mediante RESOLUCIÓN DIRECTORA N° 048-2020/DCACI/HCO, con la participación de las partes procedimentales, desde donde se encuentren.

Asimismo, se les exhorta a las partes que dentro del tercer día hagan llegar sus correos electrónicos; a fin de programar con anticipación la audiencia señalada de haberlo hecho se omita la presente.

○ **SEPTIMO:** NOTIQUESE CONFORME A LEY de forma física y a través de email señalado por el invitado

III DEMANDA.

PRIMERO. - Que se deje sin efecto la aplicación de la penalidad impuesta y calculada mediante Carta N°038-2020-MPY/A, notificado mediante conducto notarial de fecha 06 de marzo del 2021, con 19 folios en donde se nos aplica una penalidad por la suma S/. 160,175.00 soles, (Ciento Sesenta Mil Ciento Setenta y Cinco mil con 00/100 soles), documento que generó iniciar con la etapa de conciliación y consecuente arbitraje, penalidad interpuesta en la FASE II – mantenimiento Periódico de acuerdo al Informe N° 009-2020-OHSS/SS de fecha 16 de diciembre del 2020 por lo siguiente:

N°	CAUSAL	PENALIDAD	VALOR UIT 2020	DÍAS DE PENALIDAD		PENALIDAD	MONTO TOTAL
				FECHA	N°DÍAS	AD	
1	No presentar oportunamente los informes o no subsanar las observaciones efectuadas por el inspector dentro del plazo otorgado	se aplicara 0.25 de una UIT por cada día de demora	4300	de 6 al 10 de diciembre de 2020.	5	1,075.00	5,375.00
2	Incumplimiento del uso de señales de seguridad para realizar las actividades.	se aplicara 1 UIT por cada incumplimiento.	4300	11 noviembre hasta 10 diciembre del 2020	1	4,300.00	4,300.00
3	Ausencia del Ing. Residente del Servicio	se aplicara 0.25 de una UIT por cada día de ausencia.	4300	11 noviembre hasta 30 noviembre del 2020	20	1,075.00	21,500.00
4	No disponer del numero minimo de las maquinarias y equipos establecidos.	se aplicara (1) una UIT por cada día de ausencia de numero minimo de equipos y maquinarias.	4300	11 noviembre hasta 10 diciembre del 2020	30	4,300.00	129,000.00
PENALIDAD TOTAL							160,175.00



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

10

SEGUNDO. - Que no se aplique ninguna penalidad por no tener la evidencia sobre las 04 items aplicados del cuadro de penalidades por los fundamentos expuestos en la presente demanda.

TERCERO. - Que se reconozca los costos y costas generados por la etapa arbitral de acuerdo a lo que demanda la normatividad vigente en la etapa arbitral en donde nos encontramos.

IV FUNDAMENTO DE HECHO

con fecha de 30 de septiembre del 2020 se firma el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO N° 017-2020-MPY/A-D.U. N° 070-2020, entre la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA y la empresa CONSTRUCTORA Y

CONSULTORA FISA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, para el ejecutar el servicio de "EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: "EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – VILLA CASTILLA; EMP. PE-3N (COLQUILLAS) – ANDAHUAYLAS; EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – EMP. HU-721 (VILCABAMBA), LONG. =15+100 KM, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE APARICIO POMARES Y OBAS, PROVINCIA DE YAROWILCA-HUÁNUCO, PROVINCIA DE YAROWILCA – HUÁNUCO", por un monto de s/ 1,261,424.83 (un millón doscientos sesenta y un mil cuatrocientos veinticuatro con 83/100 soles).

con fecha de 10 de noviembre del 2020 la municipalidad provincial de Yarowilca, aprueba el PLAN DE TRABAJO mediante Resolución De Alcaldía N°243-2020-MPY/A y notifica al contratista para la ejecución el servicio del mantenimiento periódico.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

11

Con fecha 11 de noviembre del 2020, se procede con entregar al Representante legal de la empresa Constructora y Consultora FISA SAC, el terreno donde se ejecutarán las actividades de Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales Tramos: EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – VILLA CASTILLA; EMP. PE-3N (COLQUILLAS) – ANDAHUAYLAS; EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – EMP. HU-721 (VILCABAMBA), LONG. =15+100 KM, con lo que se da cumplimiento al Contrato de Ejecución de Servicio N° 017-2020-MPY/A-D.U. N° 070-2020 y las disposiciones legales vigentes. En el Acto de Entrega de Terreno participaron en Representación de la Municipalidad Provincial de Yarowilca Ing Ing. Fredy Alipio Astete Torrejón – Gerente de infraestructura y obras, Ing. Franklin W. Trinidad Trujillo - Monitor del Servicio de la Municipalidad Provincial de Yarowilca y Ing. Owner Habacuc Salvador Salazar – Supervisor de servicio y en Representación del Contratista el Ing. Javier W. Salazar Borja - Representante Legal de la Empresa Constructora y Consultora FISA SAC y Ing. Cesar Eugenio - Residente del Servicio.

Mediante asiento n° 01 del residente con fecha 11 de noviembre, el residente comunica a la inspección el reconociendo del tramo y se realiza la evaluación del acceso para el traslado de maquinaria en la localidad de Villa Castilla y se requiere previa coordinación con las autoridades y comité de obra, para trasladar la excavadora s/oruga para la limpieza de los arbustos y el ensanchamiento de la caizada.

Mediante asiento n° 02 el inspector con fecha 11 de noviembre, da la conformidad al inicio del servicio en el tramo de Villa Castilla, con el reconocimiento del tramo, se hizo previa coordinación con las autoridades y el comité de obra.

Con fecha de 11 de noviembre del 2020, se suscribió el ACTA DE ACUERDO DE ACTIVIDADES PREVIOS Y NECESARIOS DEL TRAMO DE EMP. PUENTE SHILLAN – VILLA CASTILLA, el comité de obra acuerda realizar trabajos previos y necesarios fuera de las partidas del Plan De Trabajo el manteamiento periodo, debido a la falta de ensanchamiento de la calzada y curvas estrechas, con pendientes pronunciadas en tres lugares críticos, por lo que la población realizar los trabajos previos con ayuda con un tractor



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

12

oruga de parte del contratista, para realizar la movilización de las maquinarias al tramo para dar inicio al manteamiento periódico, según lo indicado en el Plan De Trabajo.

Con fecha 12 de noviembre del 2020, se suscribió el ACTA DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEL LA CANTERA KM 2+200 – VILLA CASTILLA, en mutuo acuerdo con las autoridades y el comité de obra del centro poblado de Villa castilla, para la suspensión de los trabajos en la cantera km 2+200, por ser un punto crítico y de calzada angosta, que corre el riesgo de deslizarse la plataforma en la parte superior, por ello la población pide el cambio de cantera para continuar con las actividades del plan de trabajo.

Con fecha 16 de noviembre del 2020, se suscribió el ACTA DE AUTORIZACIÓN DE USO TEMPORAL DE TERRENO PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE CANTERA DEL C.P. VILLA CASTILLA, el comité de obra autoriza al Contratista de la Consultora y Constructora FISA SAC, la extracción de material de la cantera ubicado en la Carretera del Emp. Puente Shillan hacia la localidad Villa Castilla, en la progresiva km. 0+800, lado izquierdo durante la ejecución del servicio del mantenimiento periódico y rutinario del tramo: EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – VILLA CASTILLA.

Que mediante Carta N°038-2020-MPY/A, notificado mediante conducto notarial de fecha 06 de marzo del 2021, el argumento del Inspector del Servicio Ing. Owner H. Salvador Salazar, para la aplicación de penalidades detallada en el Informe N° 009-2020-OHSS/SS de fecha 16 de diciembre del 2020, en el folio n° 03, hace mención en el numeral iv. ANALISIS DE LA PENALIDAD lo siguiente:

Esta Supervisión mediante CARTA N° 008-2020-JLFV-MPY/PS y adjunto INFORME N° 005-2020-OHSS/SS, presenta con fecha 19 de noviembre del 2020, el cual manifiesta que la empresa contratista encargado de la ejecución del servicio CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC, no ha iniciado las actividades, no se han encontrado ningún responsable técnico, personal mano de obra calificada y no calificada y maquinarias necesarias para intervención de Mantenimiento Periódico.

Con fecha de 04 de diciembre del 2020, esta supervisión mediante CARTA N° 009-2020-JLFV-MPY/PS remite el INFORME N° 006-2020-OHSS/SS del jefe de supervisión donde manifiesta lo siguiente: no se ha iniciado la ejecución del servicio hasta 30 de



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

13

noviembre, no se han encontrado ningún responsable técnico, personal de mano de obra calificada y no calificada y maquinarias necesarias para la intervención en Mantenimiento Periódico, además se da a conocer que no se va a valorizar o la valorización es cero.

o Con fecha 14 de diciembre del 2020, esta supervisión mediante CARTA N° 011-2020-JLFV- MPY/PS remite el INFORME N° 006-2020-OHSS/SS del jefe de supervisión donde manifiesta lo siguiente; que en el periodo 01 hasta 10 de diciembre del 2020, el contratista ONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC, han iniciado las actividades en el TRAMO I: EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – VILLA CASTILLA que son los siguientes:

- ☐ Movilización de 01 tractor oruga a la localidad de Villa Castilla.
- ☐ Trazo y replanteo.
- ☐ Desbroce de Vegetación sobre los taludes adyacentes,
- ☐ Ampliación de la plataforma con tractor oruga.
- ☐ Se implementó las oficinas en la localidad de Villa Castilla.

Además, se advierte que no se cuenta con el número mínimo de las maquinarias, incumpliendo en el uso de las señales de seguridad para realizar las actividades del mantenimiento periódico, no presenta el informe mensual correspondiente al mes de noviembre y se solicita opinión legal del área de asesoría legal y/o otra área similar de la Municipalidad Provincial de Yarowilca respecto al tipo de penalidad a aplicar,

Siendo la penalidad calculada como sigue:

N°	CAUSAL	PENALIDAD	VALOR UIT 2020	FECHA	N° DIAS	PENALID AD	MONTO TOTAL
1	No presentar oportunamente los informes o no subsanar las observaciones efectuadas por el inspector dentro del plazo otorgado.	se aplicara 0.25 de una UIT por cada día de demora	4300	de 6 al 10 de diciembre de 2020	5	1,075.00	5,375.00
2	Incumplimiento del uso de señales de seguridad para realizar las actividades.	se aplicara 1 UIT por cada incumplimiento.	4300	11 noviembre hasta 10 diciembre del 2020	1	4,300.00	4,300.00
3	Ausencia del Ing. Residente del Servicio	se aplicara 0.25 de una UIT por cada día de ausencia.	4300	11 noviembre hasta 30 noviembre del 2020	20	1,075.00	21,500.00
4	No disponer del número mínimo de las maquinarias y equipos establecidos.	se aplicara 1 (una) UIT por cada día de ausencia de número mínimo de equipos y maquinarias	4300	11 noviembre hasta 10 diciembre del 2020	30	4,300.00	129,000.00
PENALIDAD TOTAL							160,175.00

28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227.
EMAIL: tati8_7@hotmail.com



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

14

- ✓ Que se considere el descargo realizado mediante CARTA N°006-2021-JWSB-RL/FISA SAC, de fecha 23 de marzo del 2021, además del siguiente fundamento DE HECHO para la no aplicación de dichas penalidades, EXPLICADO Y JUSTIFICADO por cada uno de las penalidades impuestas de manera injusta.

Descargo del cuadro de penalidades:

- De la causal N°01: No presentar oportunamente los informes o no subsanar las observaciones efectuadas por el inspector dentro del plazo otorgado, penalidad aplicada por la suma de S/. 5,375.00 soles,

Desde el 06 de diciembre del 2020 al 10 de diciembre 2020, (05 días)

Penalidad diaria: 0.25 UIT (por cada día de demora) = S/. 1,075.00 soles.

Cálculo: S/. 1,075.00 x 5 días = S/. 5,375.00 soles.

Descargo: Mediante carta n°013-2020-JWSAB-RL/FISA SAC, de fecha 03 de diciembre del 2021, mi representada presentó al inspector de servicio el Informe Mensual N°01 con 0.00% de avance físico, por lo cual no hubo pago que se efectuó al mes de noviembre 2020. Motivos que fueron sustentados en el informe N° 13-2020-JWSB-RL/FISA SAC, y también asentados LA JUSTIFICACION y causales del avance 0% en el cuaderno de ocurrencias desde los asientos n° 001 del residente del servicio hasta el asiento n° 032 del residente del servicio.

En el Informe N° 009-2020-OHSS/SS de fecha 16 de diciembre del 2020, informe del inspector del servicio que dio origen a la aplicación de penalidades, no precisa el motivo ni la causal por la que se incurrido para la aplicación de esta penalidad, toda vez que ningún momento se nos ha notificado que mi representada ha incumplido con no presentar oportunamente los informes o no subsanar las observaciones efectuadas por el inspector dentro del plazo otorgado, **en el cuadro de penalidades nos aplican 05 días de incumplimiento desde el 06 de diciembre al 10 de diciembre**, sobre entendiéndose que el día 10 de diciembre 2020 recién hemos presentado, no se comprueba en ningún momento el recibido por parte del Inspector la fecha en mención, más por lo contrario, mi representada



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

15

adjunta el cargo de recibido de fecha 03 de diciembre del 2020 la presentación de la CARTA N° 013-2020-JWSB-RL/FISA SAC.

Así mismo, el informe 009-2020-OHSS/SS que da origen a la aplicación de la penalidad, de acuerdo a los informe generados, el Gerente de Infraestructura y el Gerente de Asesoría Legal de la Municipalidad Provincial de Yarowilca, no realizan la evaluación o apreciación técnica o legal del informe del Inspector del Servicio, más por lo contrario solo realizan una copia fiel del informe primigenio, dando valido solo el informe del Inspector; por lo que no hay mayor sustento o justificación solicitada por parte del Inspector, ni se recomienda que se me notifique para el descargo respectivo a mi representada, no siendo por lo tanto regular la aplicación de la penalidad.

Por lo expuesto considero no ser aplicable esta penalidad por la suma de S/. 5,375.00 soles.

- De la causal N°02: Incumplimiento del uso de señales de seguridad para realizar las actividades, penalidad aplicada por la suma de S/. 4,300.00 soles.

Desde el 11 de noviembre hasta el 30 de diciembre 2020, (01 días)

Penalidad diaria: 0.25 UIT (se aplicará 1 UIT por cada incumplimiento) = S/. 4,300.00 soles.

Cálculo: S/. 4,300 x 1 inc = S/. 4,300.00 soles.

Sobre el particular en ningún momento el inspector realiza un acta de detección del incumplimiento del uso de las señales de las señales de seguridad para las actividades a realizar; sin embargo, se tenía ya coordinado en su momento conjuntamente con las autoridades de la localidad como se puede apreciar en la fotografía georreferenciada, que se hizo las entregas de los implementos de seguridad y PLAN COVID, sobre las señales de seguridad para la realización de las actividades no era necesario en este periodo para los trabajos previos (trabajos previos que se explicaron en el ítem anterior) ya que no iniciaba con las partidas del plan de trabajo.

28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227.
EMAIL: tati8_7@hotmail.com

[Handwritten signature]
HELENA C. ALVAREZ

[Handwritten signature]
Abog. José Carlos Minaya León
ARBITRO UNICO

[Handwritten signature]
Chiriqui, 11 de mayo de 2021

[Handwritten signature]
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

16

En ningún momento fue asentado en el cuaderno de ocurrencias las faltas y los incumplimientos, más por lo contrario se ratifica la coordinación con las autoridades para el traslado de la maquinarias por parte del inspector del servicio en el asiento n° 02 del día 11 de noviembre del 2020 lo siguiente: *Se verificó la fecha de la notificación del plan de trabajo y seguidamente se verifica y da conformidad al inicio del servicio en el tramo de Villa castilla con el reconocimiento del tramo y la evaluación al acceso para el traslado de las maquinarias de dicho frente, se hizo previa coordinación con las autoridades del comité de obras, en los asientos posteriores no se menciona ni hace presente sobre qué tipo de señales de seguridad se van a colocar en el frente de trabajo para los trabajos previos, no considerando procedente por lo tanto la aplicación de esta penalidad por este concepto.*

De acuerdo al cuadro de penalidades, se aplicará 1UIT por el incumplimiento, no precisando si corresponde al día, al periodo mensual

- **De la causal N°03: Ausencia del Ing. Residente del Servicio**, se realizó la instalación de las señales del Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19, y para el inicio de los trabajos preliminares del ensanchamiento de calzada.

De acuerdo al cuadro de penalidades indica que se aplicara la penalidad 0.25 de la UIT por cada día de ausencia.

Sobre el particular en el Informe n° 009-2020-OHSS/SS no evidencia que el Residente del Servicio no ha estado el tramo o ausente los 20 días, no menciona el cuaderno de ocurrencias en desde el 11 de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2020, el cual es la única prueba o evidencia sobre la ausencia o presencia de los que firman, sin embargo, sucede lo contrario en los mencionados asientos en donde solo se tiene anotaciones por parte del Residente del Servicio, ello los días de acuerdo al siguiente cuadro del mes de noviembre del 2020.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

17

Cuadro 01: anotaciones del cuaderno de ocurrencias mes de noviembre

DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
			11 (anotación residente e inspector)	12 (anotación residente)	13 (anotación residente)	14 (anotación residente)
15	16 (anotación residente)	17 (anotación residente)	18 (anotación residente)	19 (anotación residente)	20 (anotación residente)	21 (anotación residente)
22	23 (anotación residente).	24 (anotación residente).	25 (anotación residente).	26 (anotación residente).	27 (anotación residente).	28 (anotación residente)
29	30 (anotación residente).	01 (anotación residente e inspector)				

Fuente: elaboración propia, cuaderno de ocurrencias.

De acuerdo al cuadro de penalidad del contrato, el cálculo se da por cada día de ausencia, computando el inspector del servicio 20 días desde el 11 de noviembre hasta el 30 de noviembre, contando con domingos y el mismo 11 de noviembre 2020, situación que no esta de acuerdo con lo que se describe en el cuadro de aplicación de penalidades el cual es por día de ausencia.

El criterio de cálculo y la no evidencia de la falta cometida no amerita la aplicación de esta penalidad por ausencia del residente del servicio por lo que no corresponde.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

18

- De la causal N°04: No disponer del número mínimo de las maquinarias y equipos establecidos,

De acuerdo a las actas con la población en el mes de noviembre sobre los trabajos previos y coordinaciones con los propietarios de las canteras, no era necesario la movilización de todas las maquinarias. Así mismo de acuerdo al cuadro de aplicación de penalidades del contrato firmado, este ítem no aplica para el mantenimiento periódico, no existiendo esta penalidad.

N°	CAUSAL	PENALIDAD	VALOR UIT 2020	DIAS DE PENALIDADES		PENALIDAD	MONTO TOTAL	Motivo por lo que no corresponde la aplicación de penalidad
				FECHA	N° DIAS			
1	No presentar oportunamente los informes o no subsanar las observaciones efectuadas por el inspector dentro del	se aplicara 0.25 de una UIT por cada día de demora.	4300	de 6 al 10 de diciembre de 2020.	5	1,075.00	5,375.00	S/. 0.00 (No se evidencia el incumplimiento, se adjunta el cargo del informe mensual con valorización 0.00 presentado con fecha 03 de diciembre 2020,



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

19

	plazo otorgado.							CARTA N° 013-2020- JWSB- RL/FISA SAC.
2	Incumplimiento del uso de señales de seguridad para realizar las actividades.	se aplicara 1 UIT por cada incumplimiento.	4300	11 noviembre hasta 10 diciembre del 2020	1	4,300.00	4,300.00	S/. 0.00 (No se evidencia el incumplimiento, se adjunta los asientos del cuaderno de obra desde el 11 nov hasta el 10 dic 2020)
3	Ausencia del Ing. Residente del Servicio	se aplicara 0.25 de una UIT por cada día de ausencia.	4300	11 noviembre hasta 30 noviembre del 2020	20	1,075.00	21,500.00	S/. 0.00 (No se evidencia el incumplimiento, se adjunta los asientos del cuaderno de obra desde el 11



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

20

								nov hasta el 10 dic 2020)
4	No disponer del número mínimo de las maquinari as y equipos establecid os.	se aplicara (1)una UIT por cada dia de ausenci a de número mínimo de equipos y maquina rias.	4300	11 noviemb re hasta 10 diciembr e del 2020	30	4,300.00	129,000.0 0	S/. 0.00 (No se encuentra contemplado en el contrato la aplicación de dicha penalidad en la fase 2 mantenimient o periódico.)
PENALIDAD TOTAL							160,175.0 0	0.00

En el cuadro para la aplicación de esta penalidad el periodo a aplicar es desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre 2020, (30 días de incumplimiento), pese a que el mismo inspector del servicio en el asiento n° 34 de fecha 01 de diciembre verificó la movilización al tramo I, y a partir del día 01 de diciembre del 2020 hasta el 10 de diciembre verifica los trabajos en la calzada día por día, dando la conformidad respectiva de los trabajos, fecha se suspendió el servicio por problemas de fuertes precipitaciones pluviales.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

21

Similar que el caso anterior la aplicación de esta penalidad es por cada día de ausencia del número mínimo de equipos y maquinarias, sin embargo, los días que lo considera es todos los días (30 días desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre 2020).

Del 11 de noviembre al 30 de noviembre (no era necesario las maquinarias por los temas del acceso y mejoramiento de curvas y cambio de la cantera), días hábiles ausentes 14 días (sin contar sábado ni domingo)

Del 01 de diciembre 2020 al 10 de diciembre (se movilizó la maquinaria de acuerdo a los asientos respectivos).

Por lo expuesto mi representada no asume ningún día de ausencia toda vez que fue justificado que era imposible llevar las maquinarias.

Por lo expuesto en el fundamente de hecho, explicado y adjuntado los documentos que evidencias que no corresponde la aplicación de penalidades se solicita como DEMANDA no realizar la aplicación de ninguna penalidad por ser corroborado, justificado y sustentado en la presente demanda, siendo la penalidad a aplicase S/. 0.00 penalidad a aplicase S/. 0.00

IV FUNDAMENTO DE DERECHO.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 en donde indica en el Artículo 163. Otras penalidades 163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

La aplicación de esta penalidad no cumple con lo indicado en la normatividad vigente, ya que no es razonable al imponer una penalidad por la suma de S/. 160,175.00 soles, (Ciento Sesenta Mil Ciento Setenta y Cinco mil con 00/100 soles), siendo el 12.69%, más del 10% del monto del



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

22

contrato vigente el cual es la suma de S/. 1,261,424.83 (un millón doscientos sesenta y un mil cuatrocientos veinticuatro con 83/100 soles).

Términos de referencia según art 29 del D.U. Nº 070-2020.

Todo ello en concordancia con el Cap. 13 Penalidades, De los términos de referencia según art 29 del D.U. Nº 070-2020. El mismo que indica que: Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o de ser el caso del ítem que debió de ejecutarse.

Sin embargo, por las causales que se han considerado para la aplicación de la penalidad, estas debieron tenerse en cuenta como el ítem de acuerdo al contrato, el mismo que es como sigue:

Del contrato firmado, en la cláusula cuarta: del pago, se divide en ítems o fases para cada pago a realizarse, siendo ello como sigue:

DESCRIPCION DE LA PRESTACION	CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA	PAGOS PARCIALES.
Fase 1, entrega del plan de trabajo	Aprobación del plan de trabajo	1% del monto del contrato original.
Fase 2, entrega de los informes mensuales e informe final del servicio de mantenimiento periódico.	Conformidad de los informes mensuales e informe final de la ejecución del mantenimiento periódico.	Se paga mensualmente de acuerdo al avance mensual ejecutado, teniendo como limite el 83% del monto del contrato original
Fase 3, - Entrega de los informes mensuales de los servicios de	Conformidad de los informes mensuales del mantenimiento rutinario.	Se paga mensualmente por mantenimiento rutinario, la suma de dichos pagos representa el 15% del



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

23

mantenimiento rutinario - Inventario de la condición vial.		monto del contrato original.
	Aprobación del inventario de condición vial	1% del monto del contrato original.
Total		100% del monto del contrato original.

En esas condiciones dadas en el contrato el monto máximo para la aplicación de la penalidad para la fase 2 mantenimiento periódico, el cual es materia del presente informe de aplicación de la penalidad, se tendría un monto máximo a aplicar por el 10% del 83% del monto del contrato, siendo ello la suma de S/. 104,698.26.

13. PENALIDADES

13.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

13.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar hasta una vez el monto máximo establecido al día por ciento (10%) del monto del contrato vigente, a de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Se considera como otras penalidades a las siguientes:

Durante la ejecución del mantenimiento periódico:

CAUSALES	PENALIDAD (FORMA DE CÁLCULO)	PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con el cumplimiento de ejecutar la prestación con el personal autorizado o debidamente autorizado.	Se aplicará 0.5 por ciento del monto de cada día de atraso del personal.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
No presentar oportunamente los informes o no mantener los documentos debidos por el contratista dentro del plazo reglado.	Se aplicará 0.25 por ciento del monto de cada día de atraso.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Incumplimiento de uno de los puntos de seguridad para realizar las actividades.	Se aplicará 0.5 por ciento del monto de cada día de atraso.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
Incumplimiento de uno de los puntos de seguridad (transporte, tránsito, trabajo, guardas, gases y explosivos).	Se aplicará 0.25 por ciento del monto de cada día de atraso.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
En caso de incumplimiento con los siguientes (ICTM y SCAI).	Se aplicará 0.25 por ciento del monto de cada día de atraso.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.
	Se aplicará 0.25 por ciento del monto de cada día de atraso.	Se descontará en cada pago conforme al informe del Inspector.

Así mismo en el numeral 18 de los términos de referencia según art 29 del D.U. Nº 070-2020, indica la descripción del cuaderno de ocurrencias quienes y en qué momento anotar,

28 DE JULIO Nº1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227.
EMAIL: tati8_7@hotmail.com



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

24

18. INSTALACIONES DEL CONTRATISTA Y CUADERNO DE OCURRENCIAS

a) Centro de Operaciones

A partir del inicio efectivo del servicio, el contratista deberá **implementar, por lo menos, una Oficina** dentro del ámbito geográfico de la vía.

La Oficina debe estar debidamente identificada con un Cartel que indique, cuando menos:

- Servicio de Mantenimiento
- El nombre o denominación del contratista y/o consorcio
- El logotipo del contratista, del consorcio (de ser el caso) o de los integrantes del Consorcio.
- La indicación del número de teléfono y correo electrónico
- Otra información adicional puede ser el nombre de la Entidad contratante y el número del contrato respectivo.

b) Cuaderno de Ocurrencias

- El contratista deberá implementar, en el Centro de Operaciones de la vía, un "Cuaderno de Ocurrencias", en el cual se registrará el avance de las actividades. Asimismo, el Inspector debe registrar las observaciones que puede haber durante el Avance de los trabajos a realizar.
- El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al Contratista y la tercera al Inspector. El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecución del servicio, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.
- En el Cuaderno de ocurrencias se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución del servicio, firmando al pie de cada anotación el Inspector y/o el residente, según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se realicen a través del cuaderno de ocurrencias, serán comunicadas a la Entidad por el Inspector.
- El cuaderno de ocurrencias será cerrado por el Inspector, cuando el servicio haya sido recibido definitivamente por la Entidad.

Contrato de Ejecución de Servicio n° 17-2020MPY/A-D.U.- N° 070-2020 en la cláusula décimo tercera, Penalidades, en el mencionado contrato, solo se configura para la etapa de la fase 2 del mantenimiento periódico 09 penalidades las mismas no está descrita en el indicado contrato la penalidad por No disponer del número mínimo de las maquinarias y equipos establecidos ello como se puede visualizar el pantallazo respectivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
YAROWILCA



Orden de la jerarquía de oportunidades para registro a favor de
"Baja de la Intransparencia de la Salud"



Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.

Otras penalidades:

Durante la ejecución del mantenimiento periódico:

CAUSALES	PERCENTUAL (FORMA DE PAGO)	PERCENTUAL (FORMA DE PAGO)
El caso de incumplimiento de pago, por obligación de servicios de mantenimiento, por parte del contratista, se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se descontará en cada pago correspondiente al contrato, el monto de la penalidad.
No presentará oportunamente los documentos de respaldo de los servicios de mantenimiento, por parte del contratista, se aplicará el 5% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se aplicará el 5% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se descontará en cada pago correspondiente al contrato, el monto de la penalidad.
Incumplimiento de pago de los servicios de mantenimiento, por parte del contratista, se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se descontará en cada pago correspondiente al contrato, el monto de la penalidad.
El caso de incumplimiento de pago de los servicios de mantenimiento, por parte del contratista, se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se descontará en cada pago correspondiente al contrato, el monto de la penalidad.
Incumplimiento de pago de los servicios de mantenimiento, por parte del contratista, se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se descontará en cada pago correspondiente al contrato, el monto de la penalidad.
Incumplimiento de pago de los servicios de mantenimiento, por parte del contratista, se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se descontará en cada pago correspondiente al contrato, el monto de la penalidad.
Incumplimiento de pago de los servicios de mantenimiento, por parte del contratista, se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se descontará en cada pago correspondiente al contrato, el monto de la penalidad.
Incumplimiento de pago de los servicios de mantenimiento, por parte del contratista, se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se descontará en cada pago correspondiente al contrato, el monto de la penalidad.
Incumplimiento de pago de los servicios de mantenimiento, por parte del contratista, se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se aplicará el 10% del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de las otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede rescindir el contrato por incumplimiento.	Se descontará en cada pago correspondiente al contrato, el monto de la penalidad.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

25

No siendo válido aplicar una penalidad si no está contemplado dentro de la fase que se ha incurrido, por lo que no corresponde la aplicación de la penalidad.

VI PETITORIO.

Que se continúe la demanda arbitral con los procedimientos del proceso arbitral que se le sigue por la aplicación de penalidades a mi representada CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC, a la entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA, de acuerdo a la normatividad, tomando en cuenta mi demanda en donde no se debe de aplicar ninguna penalidad a mi representada

IV. RESPECTO A LA CONTESTACION DE LA DEMANDA:

Que, el demandado La Municipalidad Provincial de Yarowilca, fue válidamente notificado con fecha 09 de marzo de 2022, y estando dentro del plazo la parte demandada presento su contestación con fecha 23 de marzo de 2022, contestando en los siguientes puntos:

Que, encontrándome dentro del plazo legal Contesto la demanda, solicitando se sirva **DECLARARLA IMPROCEDENTE** en razón a las siguientes consideraciones:

Primero.- Que, con fecha 30 de Setiembre de 2020, se firma el Contrato de Ejecución de Servicio N.º 017-20220-MPY/A – D.U. N° 070-2020, entre la Municipalidad Provincial de Yarowilca y la Empresa **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C.**, para ejecutar el servicio de "EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: "EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – VILLA CASTILLA; EMP. PE-3N (COLQUILLAS) ANDAHUAYLAS; EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN), EMP. HU-721 (VILCABAMBA), LONG. = 15+100 KM, UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE APARICIO POMARES Y OBAS, PROVINCIA DE YAROWILCA – HUÁNUCO.

Segundo.- El Contratista "**CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C.**", hoy demandante que se encontraba a cargo de la ejecución del mantenimiento del servicio en su debida oportunidad no ha cumplido con presentar i) los informes ni subsanar las observaciones efectuadas por el Inspector dentro del plazo otorgado, ii) incumplimiento del uso de señales de seguridad para realizar las actividades, iii) la ausencia del Ingeniero Residente del Servicio, y iv) no disponer del número mínimo de las maquinarias y equipos establecidos, metas y actividades programadas y estipuladas en el contrato, a pesar de haber sido requerido por nuestra parte en



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

26

varias oportunidades; razón está por la cual la Municipalidad Provincial de Yarowilca, aplica las penalidades al Contrato en cumplimiento a la **CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO**, que a la letra dice: si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto el contrato, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso de acuerdo a la formula estipulado en dicha cláusula. En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de algunas obligaciones, que haya sido previamente observada por la MUNICIPALIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá imponerse las Penalidades, mediante remisión por la vía notarial del documento de que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimientos y formalidades previstos en los artículos 161 y siguientes del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

Tercero.- Que, el Proceso de Penalidades al Contrato de Ejecución de Servicio Nº 017-20220-MPY/A – D.U. Nº 070-2020, entre la Municipalidad Provincial de Yarowilca y la Empresa **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA S.A.C.**, para ejecutar el servicio de "ejecución DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIA DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: "EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – VILLA CASTILLA; EMP. PE-3N (COLQUILLAS) ANDAHUAYLAS; EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN), EMP. HU-721 (VILCABAMBA), LONG. = 15+100 KM, UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE APARICIO POMARES Y OBAS, PROVINCIA DE YAROWILCA – HUÁNUCO", se encuentra amparado por:

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:

Artículo 161. del Reglamento de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF., y su Modificatoria Decreto Supremo 377-2019-EF. :

161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 161.3. En



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

27

el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos del procedimiento, incluyen las previstas en el capítulo VI del presente título. 161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fi el cumplimiento.

Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = $0.10 \times$ monto vigente $F \times$ plazo vigente en días Donde F tiene los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorias y ejecución de obras: $F = 0.40$. b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: $F = 0.25$ b.2) Para obras: $F = 0.15$ 162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.

NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS. 162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la penalidad a aplicarse. 162.4. Para los supuestos que por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la penalidad por mora. 162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

Artículo 163. Otras penalidades 163.1 Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

28

objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

En caso de que surgiese alguna controversia sobre incumplimiento del contrato, cualquiera de las partes podrá recurrir a los mecanismos de solución establecida en la Ley, el Reglamento o el contrato, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución, vencido el cual la resolución del contrato habrá quedado consentida.

Cuarto.- Que, habiendo la Municipalidad Provincial de Yarowilca, aplicado las penalidades al Contrato de Ejecución de Servicio N° 017-20220-MPY/A, para ejecutar el servicio de "EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIA DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: "EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – VILLA CASTILLA; EMP, PE-3N (COLQUILLAS) ANDAHUAYLAS; EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN), EMP. HU-721 (VILCABAMBA), LONG. = 15+100 KM, UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE APARICIO POMARES Y OBAS, PROVINCIA DE YAROWILCA – HUÁNUCO", la Entidad deberá continuar con los tramites del procedimiento de selección de penalidades y las formulas del cálculo, según las alternativas previstas en el Artículo 161 del Reglamento; por ello, la **Aplicación de Penalidades** no adolece de vicios y ha sido expedido dentro del marco de la Ley, teniendo sustento técnico y jurídico.

Quinto.- Que, con lo que respecta a la Demanda Arbitral (CONVENIO ARBITRAL) y al (TIPO DE ARBITRAJE) argumentados en la demanda arbitral, sobre el Contrato de Ejecución de Servicio N° 017-2022-MPY/A, para ejecutar el servicio de "EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIA DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: "EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – VILLA CASTILLA; EMP, PE-3N (COLQUILLAS) ANDAHUAYLAS; EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN), EMP. HU-721 (VILCABAMBA), LONG. = 15+100 KM, UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE APARICIO POMARES Y OBAS, PROVINCIA DE YAROWILCA – HUÁNUCO", la misma que fuera solicitada por la parte contraria, en el presente caso no es procedente su aplicación de la **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA** del presente Contrato (SOLUCIÓN DE



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

29

CONTROVERSIAS), porque de acuerdo al Numeral 45.1 y siguientes del Artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que los Procedimientos de Conciliación y/o Arbitraje deben solicitarse en cualquier momento anterior a la fecha de culminación del contrato. Asimismo sobre la existencia de algunas anomalías del contrato el Contratista debió advertir o solicitar este pedido hasta los 15 días después de haberse suscrito el presente contrato porque así lo señala la Ley, en caso contrario pasado este periodo dicho pedido se encuentra caducado; pues entonces debe entenderse que el presente caso se trata de aplicación de Penalidades, esto es un Caso Específico en lo que la materia en controversia se refiera; por lo que debe tener en cuenta que en el presente caso es procedente la aplicación de la CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL CONTRATO: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO, que a la letra dice: El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de algunas obligaciones, que haya sido previamente observada por la MUNICIPALIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá imponerse penalidades, la misma que será comunicado mediante remisión por la vía notarial del documento de que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 161, y siguientes del Reglamento. En consecuencia, en el presente caso el Tribunal Arbitral solo debe pronunciarse por la PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LAS PENALIDADES.

Sexto.- Que, con lo que respecta a la Demanda Arbitral (PRETENSIONES); a).- sobre la invalidez o se deje sin efecto las penalidades impuestas al Contrato de Ejecución de Servicio N° 017-2020-MPY/A, para ejecutar el servicio de "EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIA DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: "EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – VILLA CASTILLA; EMP, PE-3N (COLQUILLAS) ANDAHUAYLAS; EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN), EMP. HU-721 (VILCABAMBA), LONG. = 15+100 KM, UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE APARICIO POMARES Y OBAS, PROVINCIA DE YAROWILCA – HUÁNUCO", solicitada por la parte contraria no es válido ni procedente porque no cumple con los presupuestos de Ley; b).- sobre la invalidez y que no se aplique las penalidades al Contrato de



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

30

Ejecución de Servicio N° 017-2020-MPY/A, para ejecutar el servicio de "EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIA DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: "EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – VILLA CASTILLA; EMP. PE-3N (COLQUILLAS) ANDAHUAYLAS; EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN), EMP. HU-721 (VILCABAMBA), LONG. = 15+100 KM, UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE APARICIO POMARES Y OBAS, PROVINCIA DE YAROWILCA – HUÁNUCO", solicitada por la contra parte (EL CONTRATISTA) no es válido declarar procedente su aplicación porque su trámite del proceso no cumple con todos los presupuestos exigidos por la Ley, vale decir, que dicha petición no surte sus efectos legales, porque no se ajusta a Ley.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, asimismo presento **Excepción de Caducidad** contra el Tribunal Arbitral por cuanto la pretensión del demandante en el presente caso no es procedente su aplicación de la **Cláusula Décimo Octava** del presente Contrato (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS), por lo que debe ser rechazada de plano por cuanto ha caducado el plazo para interponer la misma en la vía arbitral, porque como se aprecia del Contrato N° 017-2020-MPY/A, fue suscrito el 30 de Setiembre del año 2020, el mismo que tiene fecha de Inicio el 01 de Octubre del 2020, y fecha de Término el mes de Enero del 2022, vale decir tiene un plazo de 465 días calendarios, tal como lo señala la Cláusula Quinta del referido Contrato, y la solicitud de arbitraje ha sido presentada después de haber transcurrido el plazo legal establecido en el Numeral 45.1 y siguientes del Artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, por ello ha caducado el derecho de acudir a la vía arbitral, consecuentemente la demanda deviene en improcedente, habiéndose extinguido la acción.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, **DEDUZCO LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA**, por cuanto el Tribunal Arbitral no es competente para resolver este conflicto, porque el presente caso trata sobre las PENALIDADES, la misma que tiene su Proceso Especial Administrativo de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, y que de acuerdo a los actuados y los documentos que se adjuntan dicho proceso de Penalidades ha cumplido con todo los estamentos de ley, y que a la fecha se encuentra válidamente culminado, por ello, no es procedente la demanda arbitral, debiéndose declarar fundada la presente excepción porque el



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

31

Tribunal Arbitral carece de competencia para conocer y continuar con el trámite del presente proceso, por la inexistencia de materia arbitrable.

V. AUDIENCIA DE CONCILIACION, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS:

Oportunamente con resolución N° 04-2022/CACI/CACI/TA-HCO su fecha 18/04/2022 se señaló fecha para audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios para el día 05/05/2022 a horas 10.30 am, La misma que se actuara mediante video conferencia a través de la Solución Empresarial Colaborativa **GOOGLE HANGOUTS MEET**; la resolución que fue notificada a las partes a la **CONSTRUCTORA y CONSULTORA FISA SAC**, con fecha 22/04/2022 y a la Municipalidad Provincial de Yarowilca, con fecha 25/04/2022; la misma que fue notificada físicamente ambas partes, conforme obra en el expediente.

Que, con Resolución Arbitral N° 005-2022/CACI/TA-HCO, se suspendió toda vez que al ser una audiencia virtual y al haber teniendo fallas con la red inalámbrica y al no poder efectuarse se volvió a reprogramar la **AUDIENCIA DE CONCILIACION, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS**, para el día 16/05/2022 a horas 12 del mediodía, la misma que se actuara mediante video conferencia a través de la Solución Empresarial Colaborativa **GOOGLE HANGOUTS MEET**; la resolución que fue notificada a las partes a la **CONSTRUCTORA y CONSULTORA FISA SAC**, con fecha 11/05/2022 y a la Municipalidad Provincial de Yarowilca, con fecha 13/05/2022; la misma que fue notificada físicamente ambas partes, conforme obra en el expediente. posteriormente; en el Acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios de fecha de 16 de mayo de 2021, se llevó a cabo solo con la presencia de la parte demandante **LA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC**, debidamente representado por **JAVIER WILLIAM SALAZAR BORJA**, identificándose con **DNI N° 40255603**, asimismo se dejó constancia de la inasistencia de la parte demandada la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA**, llevándose dicha audiencia en el día y hora programada.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

32

SOBRE LA CONCILIACION: el Tribunal Arbitral Unipersonal señala que no se puede llevar a cabo la presente por inasistencia de la parte demandada. Por lo que no podría conciliar, sin embargo, en este acto se le exhorta a las partes si tienen la intención de llegar a un acuerdo conciliatorio de lo que la parte demandante solicita proseguir el proceso arbitral; no obstante la cual se le comunica a la parte asistente a posibilidad de llegar a una conciliación total o parcial en cualquier momento del proceso arbitral.

En este mismo acto la parte demandante solicita la ampliación de su demanda conforme al art. 39 inciso 3 de la ley de Arbitraje siendo lo siguiente:

1. Solicito la devolución de las penalidades aplicadas al demandante en la suma S/. 70,000.00 soles, por estas haber sido vulneradas y aplicadas sin los apremios de ley.

2.- Asimismo, solicito el pago de mis Valorizaciones mes de enero, febrero, marzo, abril de 2022 en la suma de S/. 75,000.00 Soles, pretensiones ampliadas deban ser notificadas al demandado; a fin de que manifieste lo conveniente en el plazo de 3 días, con su respuesta u oposición pase a despacho para resolver.

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Con fecha 29 de abril de 2022, la parte demandante LA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC presento escrito con los siguientes puntos controvertidos

1.- DETERMINE SI CORRESPONDE O NO DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EMITIDOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA EMITIDOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA DE LA CARTA NOTARIAL N° 038-2020-MPY/A, INFORME N° 009-2020-OHSS/SS, INFORME N° 991-2020-MPY-ECF Y DEL

INFORME N° 127-2020-AL-MPY/AL/EEIO NOTIFICADO POR CONDUCTO NOTARIAL CON FECHA 06/03/2021.

2.- DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA DEJE SIN EFECTO LA PENALIDAD APLICADA AL DEMANDANTE SIENDO EL 10% DEL CONTRATO CON LA SUMA DE S/. 126,142.48 SOLES.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

33

3.- DETERMINAR SE RESUELVE SI CORRESPONDE O NO QUE LA ENTIDAD DEMANDADA ASUMA EL PAGO DE COSTOS Y COSTAS QUE IRROGUEN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.

Que, asimismo estando que en la acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios de fecha 16 de mayo de 2022 la parte demandante solicita la ampliación de su demanda conforme la art. 39 inciso 3 de la ley de arbitraje, por lo que mediante Resolución N° 06-2022/CACI-TA-HCO su fecha 21 de Julio de 2022 se emitió la Resolución arbitral admitiendo la ampliación de las pretensiones de la demanda por parte del demandante quedando claro que tenga que versar; conforme se detalla en el acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios que a continuación se detalla:

4.- DETERMINAR SI CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS PENALIDADES APLICADAS AL DEMANDANTE EN LA SUMA DE S/. 70,000.00 SOLES, POR ESTAS HABER SIDO VULNERADAS Y APLICADAS SIN LOS APREMIOS DE LEY.

5.- DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO EL PAGO DE VALORIZACIONES DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DE 2022 AL DEMANDANTE EN LA SUMA DE S/: 75,000.00 SOLES.

VI. REGLAS PARA EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

El tribunal deja constancia que una vez fijado los puntos controvertidos estos constituyen una pauta de referencia, y se reserva el derecho de modificarlos, ampliarlos, analizarlos, en el orden que considere conveniente, conforme a las reglas del proceso y a lo establecido en el artículo 39 del decreto legislativo N° 1071 ley de arbitraje.

Asimismo, el tribunal arbitral cumple con precisar que en el caso de llegar a una conclusión de que para resolver la presente controversia, careciese de objeto pronunciarse, sobre algunos de los puntos controvertidos establecidos previamente, podrá prescindir de tal pronunciamiento motivando las razones de tal decisión.

28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227.
EMAIL: tati8_7@hotmail.com



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

34

Respecto a la determinación de los puntos controvertidos y las reglas establecidas por el tribunal arbitral la parte demandante expresa su conformidad.

Que, sin embargo estando a la resolución de admisión de ampliación de pretensiones, en la fecha quedara los puntos controvertidos de la siguiente manera y en el siguiente orden:

- 1.- DETERMINE SI CORRESPONDE O NO DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EMITIDOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA EMITIDOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA DE LA CARTA NOTARIAL N° 038-2020-MPY/A, INFORME N° 009-2020-OHSS/SS, INFORME N° 991-2020-MPY-ECF Y DEL INFORME N° 127-2020-AL-MPY/AL/EEIO NOTIFICADO POR CONDUCTO NOTARIAL CON FECHA 06/03/2021.
- 2.- DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA DEJE SIN EFECTO LA PENALIDAD APLICADA AL DEMANDANTE SIENDO EL 10% DEL CONTRATO CON LA SUMA DE S/. 126,142.48 SOLES.
- 3.- DETERMINAR SI CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS PENALIDADES APLICADAS AL DEMANDANTE EN LA SUMA DE S/. 70,000.00 SOLES, POR ESTAS HABER SIDO VULNERADAS Y APLICADAS SIN LOS APREMIOS DE LEY.
- 4.- DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO EL PAGO DE VALORIZACIONES DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DE 2022 AL DEMANDANTE EN LA SUMA DE S/: 75,000.00 SOLES.
- 5.- DETERMINAR SE RESUELVE SI CORRESPONDE O NO QUE LA ENTIDAD DEMANDADA ASUMA EL PAGO DE COSTOS Y COSTAS QUE IRROGUEN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.

VII. ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

De conformidad con el numeral 5, del acta de instalación de tribunal arbitral su fecha 15 de diciembre de 2021, así como en el Acta de Conciliación, fijación de puntos controvertidos y



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

35

admisión de medios probatorios de fecha 16 de mayo de 2022, en esa etapa se procedió admitir los medios probatorios.

POR PARTE DEL DEMANDANTE: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FISA SAC.

Admitase los medios probatorios Anexados del numeral 1 al 16 adjuntado en la presentación de la demanda.

1. Contrato de Ejecución de servicio N° 17-2020-MPY/A- D.U. N° 070-2020.
2. Carta N° 038-2020-MPY/A su fecha 17/12/2020.
3. Informe N° 985-2020-MPY-FAAT/GI su fecha 16/12/2020.
4. Informe N° 127-2020-AL-MPY/A/EEIO su fecha 16/12/2020.
5. Informe N° 99-2020-MPY-ECP/GI su fecha 16/12/2020.
6. Carta N° 013-2020-JLFV-MPY/PS su fecha 16/12/2020.
7. Informe N° 009-2020-OHSS/SS su fecha 16/12/2020.
8. Carta N° 006-2021-JWSB'RL/FISA SAC. su fecha 18/03/2021.
9. Carta N° 013-2020-JWSB-RL/FISA SAC. su fecha 03/12/2020.
10. Informe N° 013-2020-CEO-RS/CI su fecha 03/11/2020.
11. Cuaderno de Obra folios 02 al 24.
12. Acta de entrega de Terreno su fecha 11/11/2020.
13. Acta de suspensión de actividades de la Cantera Km 2 + 200 – Villa Castilla su fecha 12/11/2020.
14. Acta de autorización de uso temporal de terreno para extracción de material de cantera del C.P Villa Castilla.
15. Acta de acuerdo de actividades previos y necesarios del Tramo de Emp. Puente Shillan – Villa Castilla su fecha 11/11/2020.
16. Acta de suspensión de plazo de ejecución su fecha 15/12/2020.

POR PARTE DEL DEMANDADO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA.

.. 28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227.
EMAIL: tati8_7@hotmail.com



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

36

1.- El expediente Administrativo del Proceso de penalidades del Contrato de ejecución de servicio Nº 017-2020-MPY/A presentado por el demandante.

VIII

ALEGATOS:

Que, en la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, su fecha 16/05/2022 se dispuso el plazo de cinco (5) días hábiles, la parte demandante no presente sus alegatos dentro del plazo señalado, así como el demandado no presento sus alegatos como corresponde. Asimismo en dicho acto la parte demandante solicito se efectúe informes orales por lo que el tribunal arbitral dispuso señalar audiencia para informes orales el día 25 de mayo de 2022 a horas 12:00 del mediodía a través de la plataforma **Google Meet**.

IX.

ACTA DE AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

Que, en el acta de audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios de fecha 16 de mayo de 2022 el demandante solicito Informes orales la misma que se señalo para el día 25/05/2022, la Audiencia de Informes orales se efectuó solo con la presencia de la parte demandante la CONSTRUCTORA y CONSULTORA FISA SAC, debidamente representado por el ingeniero JAVIER WILLIAM SALAZAR BORJA, dejando constancia de la inasistencia de la parte demandada la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA pese a estar válidamente notificado con fecha 18 de mayo de 2022.

X.

PLAZO PARA LAUDAR.

El plazo para emitir laudo arbitral, dentro de los quince (15) días hábiles de notificado dicha resolución, resolución que fue notificado al demandado con fecha 13 de diciembre de 2021, y a la parte demandante el día 13 de diciembre de 2021; el mismo que podrá ser prorrogado a su discreción por el mismo plazo. En consecuencia, estando cancelado los honorarios del Árbitro Único y gastos administrativos, en este acto, el árbitro único procede a analizar el Laudo Arbitral dentro del plazo señalado, debiendo tenerse presente lo irrogado por la parte demandante.

XI.

SOBRE LA EXCEPCION DE CADUCIDAD PLANTEADO POR LA DEMANDADA:



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

37

Entendiéndose la caducidad en el ámbito jurídico significa la extinción de un derecho o una acción por haber transcurrido el plazo estipulado para ejercerlo. Es un modo de extinción de facultades por el paso del tiempo.

1. Que, el artículo 45.5 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 344-2018-ef que Ad literam: Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.

2. Que, revisado el expediente arbitral tenemos la siguiente línea de tiempo teniendo el contratista dos caminos procesales de solución de controversia la conciliación y el arbitraje:

Fecha donde se inició la controversia:

Que, con fecha 10 de marzo de 2021 la Municipalidad Provincial de Yarowilca le notifica mediante conducto notarial la Carta N° 038-2020-MPY/A su fecha 17 de diciembre de 2021 en la cual le comunican sobre la aplicación de penalidades al contrato de ejecución **CONTRATO N°017-2020-MPY/A-D.U. N°070-2020, cuyo objeto del contrato fue la contratación DEL SERVICIO DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – VILLA CASTILLA; EMP-PE-3N (COLQUILLAS)-ANDAHUAYLAS: EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – EMP- HU-721 (VILCABAMBA), LONG.=15+100 KM, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE APARICIO POMARES DE YAROWILCA – HUÁNUCO.**

3. Que, con fecha 23 de abril de 21 el contratista solicitó conciliación por ante el Centro de conciliación Torres y Tapia para la solución de su controversia surgida mediante el contrato **CONTRATO N°017-2020-MPY/A-D.U. N°070-2020, cuyo objeto del contrato fue la contratación DEL SERVICIO DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS: EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – VILLA CASTILLA; EMP-PE-3N (COLQUILLAS)-ANDAHUAYLAS: EMP. PE-3N (PUENTE SHILLAN) – EMP- HU-721 (VILCABAMBA), LONG.=15+100 KM, UBICADO**



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

38

EN LOS DISTRITOS DE APARICIO POMARES DE YAROWILCA – HUÁNUCO, la misma que culminó emitiéndose el Acta de conciliación N°21-2021 su fecha 13 de mayo de 2021 por Insistencia de una de las partes es decir la Municipalidad Provincial de Yarowilca; fecha donde se emitió el acto final de solución de controversias, asimismo el contratista solicitó el inicio de su proceso arbitral con fecha 03 de junio de 2021, por lo que el contratista se encontraba dentro del plazo para el inicio de su proceso arbitral pues esta tenía hasta el 28 de junio de 2021; a fin de iniciar su proceso arbitral, por lo que la presente excepción debe declararse **IMPROCEDENTE**.

XII. SOBRE LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA PLANTEADA POR LA DEMANDADA:

La excepción de incompetencia es el **instituto procesal que denuncia vicios en la competencia del juez o en el presente caso de un árbitro**. se propone cuando se demanda ante un árbitro que no es el determinado para conocer el proceso, en razón del territorio, de la materia, del grado y la cuantía.

En ese sentido plantea el demandado la excepción de incompetencia por razón de materia es decir pretendiendo desconocer esta materia por no ser según la parte proponente de la excepción que no procede llevar a cabo el arbitraje respecto al tema de penalidades; sin embargo debe tenerse en cuenta que el Art. 45.1 de la ley de contrataciones del Estado N° 32225 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Asimismo, el art. De la norma anterior acotada art. 45.5 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento. Por lo que para absolver la presente excepción se debe tener en cuenta el artículo 45.6 de la ley de contrataciones del Estado lo siguiente: **En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de**



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

39

controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final.

En ese sentido las penalidades son materia arbitrable conforme lo señala la Opinión OSCE N° 189-2019-DTN, máxime que en los contratos de servicios celebrados bajo lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado, si surge alguna controversia durante la ejecución del contrato, no relacionada al pago final, ésta podía ser sometida a arbitraje o conciliación en cualquier momento hasta antes de la fecha de culminación del contrato, por lo que deba declararse **IMPROCEDENTE**.

XIII. CONSIDERANDOS, VALORACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

1.- DETERMINE SI CORRESPONDE O NO DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EMITIDOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA, CARTA NOTARIAL N° 038-2020-MPY/A, INFORME N° 009-2020-OHSS/SS, INFORME N° 991-2020-MPY-ECF Y DEL INFORME N° 127-2020-AL-MPY/AL/EEIO NOTIFICADO POR CONDUCTO NOTARIAL CON FECHA 06/03/2021.

PRIMERO. - Que, conforme lo dispone el numeral 1 del artículo 10 de la ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 04-2019-JUS) que a letra dice:

Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

Entendiéndose como Principio de Legalidad y debido procedimiento administrativo; entendiéndose al Principio de legalidad emanado en la Constitución Política del Estado por lo que en principio podemos definirlo como rige todas las actuaciones de las administraciones públicas sometiéndolas a la ley y al derecho, tiene una vinculación positiva, en el sentido de que la administración puede hacer sólo lo que esté permitido por ley, y una vinculación negativa, en el sentido de que aquélla puede hacer todo lo que no esté prohibido por ley. El principio de legalidad se constituye como pieza fundamental del derecho



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

40

administrativo sancionados reservando a la ley la tipificación de las infracciones y sanciones que correspondan.

Que, en la Constitución del 1993', el principio de legalidad está expresamente normado en el literal d), inc.24 del art. 2º, concordado con el parágrafo a) del inc.24 del artículo en referencia, y el numeral 3 del art. 139º los cuales dan plena seguridad jurídica al ciudadano y sustentan los principios del Derecho Administrativo, puntualmente, el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, (LPAG), Ley Nº 27444, mediante el cual se precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo para los que le fueron conferidas.

Por lo que revisado y verificado el expediente se puede advertir la notificación de la Resolución Gerencial Nº 038-2020-MPY/A, en donde efectivamente se puede observar que se comunica un acto administrativo que tendría consecuencia jurídicas, por lo que el tribunal tiene la obligación de verificar si esta acarrea la nulidad, por lo que debemos verificar que todos los actos administrativos deban ser comunicados mediante carta notarial que acredite dicha fecha cierta en la cual le ponen a conocimiento conforme lo dispone el artículo 245 del código procesal civil: ^Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde : la presentación del documento ante notario público, para que certifique la fecha de legalice las firmas^, lo que en le presente caso se puede verificar que la carta Nº 038—2020-MPY/A fue notificada al contratista hoy demandante con fecha 06 de marzo de 2021 por lo que a la fecha analizado la parte formal esta ha cumplido el objetivo en comunicar la aplicación de penalidades; sin embargo el Tribunal pasa analizar cada uno de los documentos materia de Nulidad y la consecuente afectación a derechos constitucionales en materia procesal afectados por los documentos emitidos.

Que, parte del análisis será específicamente bajo la forma y modo de emisión de los actos administrativos es decir estos actos administrativos preparatorios y actos administrativos definitivos señalándolos como a continuación se detalla:



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

41

Acto administrativo preparatorio: conceptualizando aquel acto preparatorio porque con él se prepara el acto administrativo definitivo, pues para que este último se produzca, se requiere de una serie de elementos previos que luego transitan al acto administrativo definitivo, encontrarlos siguientes documentos como actos administrativos preparatorios (**INFORME N° 127-2020-AL-MPY/AL/EEIO; INFORME N° 009-2020-OHSS/SS, INFORME N° 991-2020-MPY-ECF Y DEL INFORME N° 127-2020-AL-MPY/AL/EEIO ;)**

El acto administrativo definitivo se construye a partir de una serie de pasos que están constituidos precisamente por los actos preparatorios o de trámite en la cual se va resolver una situación de hecho y derecho a un caso específico en ese sentido debemos entender que la entidad Municipalidad Provincial de Yarowilca pretendía Imponer la aplicación de penalidades al CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIO N° 17-2020-MPY/A-D.U N° 070-2020^SERVICIO DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMOS EMP.PE – 3N (PUENTE SHILLAN) – VILLA CASTILLA, EMP PE-3N (COLQUILLAS)-ANDAHUAYLAS; EMP PE-3N (PUENTE SHILLAN-EMP.HU-721 (VILCABAMBA), LONG = 15+100 KM; UBICADO EN LOS DISTRITOS DE APARICIO POMARES Y OBAS, PROVINCIA DE YAROWILCA – HUANUCO.^; sin el normal desarrollo y defensa del administrado es decir el contratista hoy demandante vulnerándose así el art. 139 inc. 3 de la Constitución Política del Estado en el ámbito del debido proceso en el presente caso (debido procedimiento administrativo), pues en este acto administrativo pretendido acto definitivo claramente se ha omitido la consecuente acto administrativo definitivo como la Emisión de la Propia Resolución emitida por la entidad quedando claro la afectación procesal constitucional; pues una cosa es comunicar mediante carta notarial adjuntando la comunicación resolutive emitida por la entidad y otra muy diferente que la entidad se comunique al administrado actos definitivos conteniendo en el mismo contenidos resolutorios.

Respecto al INFORME N° 009-2020-OHSS/SS emitida por el Ingeniero Civil Owner H Salvador Salazar jefe de Supervisión del servicio dirigido al contratista de servicio de



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

42

supervisión José Luis Flores Valverde y analizado el propio documento esta se encuentra procesada de la siguiente manera , antecedentes, descripción del servicio, análisis de la penalidad, del contrato y termino de referencia, conclusiones y recomendaciones, no formando parte de ello el cuaderno de Obra ni mucho la base para el cálculo objetivo del incumplimiento por parte del contrista es decir entendidose al Informe Técnico administrativo como el documento por el cual se hace conocer el avance o la culminación de acciones encomendadas o la ocurrencias de hechos considerados de interés, teniendo como carácter de declaración jurada; quiere decir que la persona que informa debe informar la verdad de lo contrario podrá ser sancionado administrativa y penalmente, por lo que se encuentra enmarcado respecto al punto divergente que el Tribunal está observando es el denominado análisis que se encuentra considerado como el examen minucioso de los hechos, en base a los antecedentes, argumentos a favor y en contra, pruebas, cargos o descargos que se presenten y disposiciones legales, con el fin de llegar a conclusiones fundadas, de lo que no se observa los documentos de descargo por parte del contratista, mas aun cuando en ningún párrafo del informe en el punto de análisis se corrobora o menciona las pruebas de cargo referentes a lo suscitado ene l cuaderno de obra pues esta fuera o atañe vulnerando la verdad material s revisar el cuaderno de obra se verifica que de la revisión del 01 al 19 de Noviembre de 2020 como a continuación sigue:

Acta de entrega de terreno e inicio de servicio 11/11/2020	12/11/2020 Residente	13/11/2020 residente	14/11/2020 Residente	16/11/2020 residente
17/11/2020 residente	18/11/2020 residente	19/11/2020 residente		

Del cuadro anterior podemos observar en el cuaderno de obra no EXISTE la anotación por parte del Supervisor de la Obra Ing, Owner Habacuc Salvador, en consecuencia, faltando a



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

43

la verdad material es que se estaba imputando una situación que no ha sido verificada in situ por la supervisión de Obra denotándose la falsedad y veracidad de los supuestos hechos imputados al contratista.

Que, por otra parte se puede apreciar que 04 d diciembre de 2020 la supervisión realiza u Informe de donde advierte supuestamente que no se encuentra mano calificada y no califica necesarias para la intervención del mantenimiento periódico, por lo que este tribunal arbitral e remite nuevo al cuaderno obra encontrando lo siguiente:

11/11/2020 acta de entrega de terreno y el acta de inicio de servicio firmado por el Inspector y Residente	12/11/2020 firmado por el residente.	13/11/2020 firmado residente	14/11/2020 firmado por el residente	16/11/2020 firmado por el residente.
17/11/2020 firmado por el residente.	18/11/2020 firmado por el residente.	19/11/2020 firmado por el residente.	20/11/2020 por el residente	21/11/2020 firmado por el residente.
23/11/2020 firmado por el residente.	24/11/2020 firmado por el residente.	25/11/2020 firmado por el residente.	27/11/2020 firmado por el residente.	28/11/2020 firmado por el residente.
30//2020 firmado por el residente				

Por lo que podemos apreciar que el único que firmo el cuaderno de obra fue el residente de obra a partir del asiento Nº 03 faltando en sus funciones el Inspector o el supervisor de del servicio, hecho que denota totalmente la irresponsabilidad por parte de la entidad demandada



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

44

al no velar por el normal desarrollo de la ejecución del servicio, quedando claro que el carga de la prueba es quien alega estos hechos conforme lo dispone el art. 196 del Código procesal civil aplicado supletoriamente que ad literam: ^Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos^, por lo que podemos afirmar enfáticamente que los documentos preparatorios administrativos como Las Carta N° 009—2020-JLFV-MPY/PS y los INOFRMES N° 06-2020-OHSS/SS donde manifiestan que no sean entrado ningún responsable, personal mano de obra calificada y no calificada y maquinarias necesarias para intervención en mantenimiento periódico fueron hechos faltando a la verdad material que conlleva no solo a faltas administrativas si no hasta pasibles de delitos.

Que, respecto al punto de análisis de la penalidad refiriéndose a que con fecha 14 de diciembre de 2020 mediante Carta N° 011-2020-JLFV-MPY/PS donde remite el Informe N° 007-2020-SS/SS del jefe de supervisión donde manifiestan que desde el periodo 01 hasta el 10 de diciembre de 2020, podemos encontrar inconsistencia en lo afirmado por la entidad a través de la supervisión por el primero mediante Carta N° 009-2020-JLFV-PPY/PS advierten que hasta el 30 de noviembre de 2020 **NO SE HA INICIADO LA EJECUCION DEL SERVICIO**; sin embargo si nos remitimos al cuaderno de Obra se encuentra el Acta de inicio del servicio con fecha 11 de noviembre de 2020 para posteriormente solo apreciar las firmas del residente mas no del Supervisor.

Respecto al Informe N° 127-2020-AL-MPY/EEIO su fecha 16 de diciembre de 2018 contiene un Informe que en su estructura cumple con las formalidades que deben revestir un documento administrativo; sin embargo este Tribunal revisado el punto número IV del análisis de la penalidad esta tan solo la réplica repetida de la Carta N° 009-2020-JLFV-PPY/PS donde se análisis en base afirmaciones y no al conjunto de documentos administrativos que en el presente caso debería ser el cuaderno de Obra, lo cual no existe, medio de prueba que acreditaría lo afirmado por quien ostenta el cargo en el cumplimiento de sus funciones que vendría a ser la Inspector o la Supervisión.

Respecto al INFORME N° 991-2020-MPY-ECF su fecha 16 de diciembre de 2020 de igual manera revisado el numeral 4 respecto al análisis de la penalidad esta acarrea también la no



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

45

valida documentación preparatorio puesto que no se ha respetado cuando mínimo que dicha afirmaciones realizadas por el supervisor sean corroboradas a través de documento público como es le cuaderno de Obra, tan solo limitándose a repetir afirmaciones falsas; puesto que del propio de cuaderno de obra se puede concluir que se esta dando por afirmado por vertido por el supervisor cuando esta no había cumplido sus funciones en velar por el normal desarrollo del servicio no realizando las anotaciones como correspondía ante el posible incumplimiento del contratista por lo que Tribunal arbitral no puede dar validez a un acto administrativo preparatorio que no ha contado con la mínima garantía procesal como garantizar que la imposición de la penalidad se esta dando bajo los canones establecidos de la verdad material y no ante supuestas afirmaciones que podrían conllevar a responsabilidades administrativas máxime que la parte demandada en ningún momento a emitido resistencia o interpuesto tacha o cuestión previas a los documentos presentados por el contratistas hoy demandante, estas refiriéndonos al cuaderno de obra, por lo que el Tribunal no puede dar por valido dichos documentos administrativos preparatorios.

SEGUNDO.- Que, los documentos administrativos preparativos materia de nulidad tiene causal de nulidad al haberse establecido procedimiento distinto al establecido en la ley y sus reglamento que en el presente caso seria el Artículo 163 Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF que ad literam: ". Otras penalidades 163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

Que, el Artículo 161. Penalidades 161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

46

otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. En ese sentido la aplicación de la penalidad impuesta como acto administrativo preparatorio no cumple con la normatividad vigente no siendo razonable imponer una penalidad que supera el 10% del monto del contrato vigente que es de S/. 1,261,424.83 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 83/00 SOLES) puesto que la penalidad aplicada o propuesta es de S/. 12.69%, por lo que se ha contravenido el reglamento de la ley de contrataciones del Estado trasgrede el principio de legalidad y debido procedimiento incumpliendo de esta manera la cláusula décima tercera del contrato.

2.- DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA DEJE SIN EFECTO LA PENALIDAD APLICADA AL DEMANDANTE SIENDO EL 10% DEL CONTRATO CON LA SUMA DE S/. 126,142.48 SOLES.

Paro lo cual los árbitros debemos analizar en tiempo y forma y por conjunto de medios probatorios señalados en la demanda y contestación de la demanda conforme lo establecido y aplicado supletoriamente el código procesal civil art.188: ^Los medios probatorios tiene por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones^, art. 196 del Código procesal civil: ^Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos^, en ese sentido la norma es imperativa y clara por lo que la parte se encuentra en la capacidad de analizar todos los puntos que determinan la posición del Tribunal en base al actuar administrativo y las responsabilidades por parte del residente e Inspector por lo que tenemos lo siguientes: Las bases jurídicas y fácticas de que documento administrativo es convierte en un acto preparatorio como el cuaderno de Obra, por lo que procedemos a revisar la parte formal del cuaderno e obra debiendo analizar cada punto de las siguientes penalidades aplicadas:



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

47

Nº	CAUSAL	PENALIDAD	VALOR UIT 2020	DÍAS DE PENALIDAD		PENALIDAD AD	MONTO TOTAL
				FECHA	Nº DIAS		
1	No presentar oportunamente los informes o no subsanar las observaciones efectuadas por el inspector dentro del plazo otorgado.	se aplicara 0.25 de una UIT por cada día de demora.	4300	de 6 al 10 de diciembre de 2020.	5	1,075.00	5,375.00
2	Incumplimiento del uso de señales de seguridad para realizar las actividades.	se aplicara 1 UIT por cada incumplimiento.	4300	11 noviembre hasta 10 diciembre del 2020	1	4,300.00	4,300.00
3	Ausencia del Ing. Residente del Servicio	se aplicara 0.25 de una UIT por cada día de ausencia.	4300	11 noviembre hasta 30 noviembre del 2020	20	1,075.00	21,500.00
4	No disponer del numero minimo de las maquinarias y equipos establecidos.	se aplicara (1) una UIT por cada día de ausencia de numero minimo de equipos y maquinarias.	4300	11 noviembre hasta 10 diciembre del 2020	30	4,300.00	129,000.00
PENALIDAD TOTAL							160,175.00

1.- De la causal Nº 01: No presentar oportunamente los informes o no subsanar las observaciones efectuadas por el inspector dentro del plazo otorgado, penalidad aplicada por la suma de S/. 5,375.00 Soles.

Que en su art. 192. Anotación de ocurrencias 192.1. del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Nº 344-2018-EF En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, según corresponda, por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita. En ese sentido debemos remitirnos respecto a la aplicación aplicada como punto Nº 01 lo que encontramos a continuación:



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

49

CUADERNO DE OBRA



24

Modificado

ASIENTO N° 51: Del Residente Fecha: 10/12/20

Se informa al Inspector de habiendo tenido días de presencia de fuertes precipitaciones y días de lluvia, lo que ocasiona la imposibilidad de trabajar con los trabajos y actividades en el sitio.

ASIENTO N° 52: Del Inspector Guerra, 10/12/20

Se constata la paralización del servicio por presencia de fuertes precipitaciones del día de hoy. Se reanuda el servicio normal de los trabajos a las 09:15 hrs.

ING. SUPLENTE 5/5

Carta N° 013-2020-JWSAB-RL/FISA SAC

Se informa al Inspector de habiendo tenido días de presencia de fuertes precipitaciones y días de lluvia, lo que ocasiona la imposibilidad de trabajar con los trabajos y actividades en el sitio.

ASIENTO N° 51: Del Residente Fecha: 10/12/20

Se informa al Inspector de habiendo tenido días de presencia de fuertes precipitaciones y días de lluvia, lo que ocasiona la imposibilidad de trabajar con los trabajos y actividades en el sitio.

ASIENTO N° 52: Del Inspector Guerra, 10/12/20

Se constata la paralización del servicio por presencia de fuertes precipitaciones del día de hoy. Se reanuda el servicio normal de los trabajos a las 09:15 hrs.

ING. SUPLENTE 5/5

Que, si tenemos a la vista el Informe N° 013-2020-JWSAB-RL/FISA SAC su fecha 03 de diciembre de 2022, la misma que ha sido presentada al Ingeniero Supervisor Owner H. Salvador Salazary revisada con fecha 03 de diciembre de 2020; sin embargo revisado a la fecha de presentación y los respectivos cuadernos de Obra no se observa que en ningún asiento desde el 06 de diciembre de 2020 al 10 de diciembre de 2020 el inspector no hizo mención en el asiento 37 el cuaderno de obra sobre la presentación del Informe mensual que fecha 03 de diciembre de 2020 conforme se puede observar, la misma que no fue rebatida por la parte demandada de la veracidad procesal del documento por lo que el Tribunal arbitral deja constancia de la presentación y pertinencia, conducencia del medio probatorio presentado por el demandante;



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

50

sin embargo cabe detallar contestación de la demanda en el numeral segundo afirman lo siguiente:

Segundo.- El contratista " CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA FISA S.A.C, hoy demandante que se encontraba a cargo de la ejecución del mantenimiento del servicio en sud debida oportunidad no ha cumplido con presentar (...) , a pesar de haber sido requerido por nuestra parte en varias oportunidades; razón está por la cual la Municipalidad Provincial de Yarowilca aplica las penalidades al contrato en cumplimiento (...)"; requerimiento que no ha sido probado en la presente demanda con documento que resista lo mencionado por el demandante; mas aun cuando de la contestación de la demanda en el fundamento número quinto líneas finales dice: **^En caso de incumplimiento por parte del contratista de algunas obligaciones, que haya sido previamente observada por la Municipalidad y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá imponerse penalidades, la misma que será comunicado mediante remisión por vía notarial del documento que manifieste esta decisión y el motivo que la justifica (...)** ^ En ese sentido se puede advertir que la Municipalidad Provincial de Yarowilca no a seguido con los mínimos apremios y respeto del debido procedimiento en sede administrativa vulnerándose los derechos como a la resistencia y subsanación de los cargos imputados.

Mas aun cuando se observa el Informe Nº 009-2020-OHSS/S su fecha 16 de diciembre de 2020 concluye y recomienda a las diferentes áreas para opinión legal y no recomienda notificar al demandante; a fin que realice sus descargar o mucho menos se hizo la respectiva anotación en el cuaderno de obra, por cuanto por conocimiento propio y debido procedimiento debería ser de conocimiento del contratista, lo que no sucedió en el presente caso denotándose claramente una indefensión procedimental por parte del contratista, por lo que el tribunal arbitral no da validez a este punto materia de debate y punto controvertido señalado.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

52

De la causal N° 02: Incumplimiento del uso de señales de seguridad para realizar las actividades, penalidad aplicada por la suma de S/. 4,300.00 Soles.

Desde el 11 de noviembre hasta el 30 de diciembre de 2020.

De la causal N° 03 Ausencia del Ing. Residente del servicio: Es que se observa que es el residente asistente puntual con la debida anotación desde el 11 de noviembre de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2020 acreditándose la misma con la firma de este en todos y cada uno de los asientos suscritos en el cuaderno de Obra.

DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
			11 (anotación residente e inspector)	12 (anotación residente)	13 (anotación residente)	14 (anotación residente)
15	16 (anotación residente)	17 (anotación residente)	18 (anotación residente)	19 (anotación residente)	20 (anotación residente)	21 (anotación residente)
22	23 (anotación residente).	24 (anotación residente).	25 (anotación residente).	26 (anotación residente).	27 (anotación residente).	28 (anotación residente)
29	30 (anotación residente).	01 (anotación residente e inspector)				

Que, el Reglamento de la ley de contrataciones del Estado establece en su artículo 187.

Funciones del Inspector o Supervisor 187.1.ª La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución

28 DE JULIO N°1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELEFONO FIJO: 062 - 620227.

EMAIL: tati8_7@hotmail.com



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

53

técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes^A (...).

Respecto a la causal Nº 02 Por lo que este Tribunal en respeto irrestricto de la norma procesal y la carga de la prueba nos remitimos al Cuaderno de Obra y observamos como a continuación detallamos que existió al parecer un incumplimiento en las funciones del inspector correspondiendo al asiento 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, y ss pues este no realizó ninguna anotación en el libro de ocurrencia que viera hacer el cuaderno de Obra; sin embargo en el asiento Nº 34 del Inspector este afirma :

Asiento Nº 34 Del Inspector Martes, 01/04/20

- Se verificó la disponibilidad de los equipos al turno I.

- Se verificó el armado e implementación del abastecimiento con todos los protocolos de Salubridad Covid-19.

 Daniel H. Salvador Salazar
INGENIERO CIVIL
ING. SUPERVISOR

 Daniel H. Salvador Salazar
INGENIERO CIVIL
ING. RESIDENTE

 Daniel H. Salvador Salazar
INGENIERO CIVIL
ING. SUPERVISOR

Asiento Nº 35 Del Inspector Lunes, 03/04/20

- Se verificó la realización de los trabajos previos y el trabajo replanteo, cumpliendo todos los protocolos de salud y seguridad (Plan Covid-19).

 Daniel H. Salvador Salazar
INGENIERO CIVIL
ING. INSPECTOR

 Daniel H. Salvador Salazar
INGENIERO CIVIL
ING. RESIDENTE

 Daniel H. Salvador Salazar
INGENIERO CIVIL
ING. SUPERVISOR



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

54

Asiento Nº 101210 Del Inspector Domingo, 08/12/20

- Se verificó los trabajos realizados al día de hoy, como:
 - Desbroce de vegetación
 - Perfilado y escarpado
- Se cumple con los protocolos de salud y seguridad

Paul
Orner H. Salazar Salazar
INGENIERO CIVIL
CIP. 1634007

Paul
ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

Asiento Nº 101210 Del Inspector Domingo, 08/12/20

- Se verificó los trabajos realizados al día de hoy, como:
 - Perfilado y escarpado en el cruce
 - Desbroce de vegetación
- Cumple con los protocolos del Plan Covid-19

Paul
Orner H. Salazar Salazar
INGENIERO CIVIL
CIP. 1634007

Paul
ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

Asiento Nº 101210 Del Inspector Domingo, 08/12/20

- Se verificó los trabajos realizados al día de hoy, cumpliendo con los protocolos de salud y seguridad de acuerdo al plan de trabajo.
- Se constató la presencia de lluvias, lo cual se afecta el rendimiento normal.

Paul
Orner H. Salazar Salazar
INGENIERO CIVIL
CIP. 1634007

Paul
ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

55

En los respectivos asientos mostrados líneas arriba se observa que el Inspector de Obra hace mención en los días supuestamente incumplidos; el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista; es mas bien por parte del contratista la no existencia de las anotaciones por este servidor la misma que deberá de ser observado por la entidad demandada.

Por cuanto los criterios de cálculos que sirvieron para la imposición de la penalidad no han sido debidamente refutados resistidos por el demandado, denotándose una invalida imposición y de la no procedencia de la penalidad aplicada.

De la causal N° 04: No disponer del número mínimo de las maquinarias y equipos establecidos:

Que, conforme al Informe N° 009-2020 la misma que es tomado como base para la imposición de la penalidad esta hace mención que debería aplicarse desde le 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2020, sin embargo si observamos el cuaderno de Obra que des el asiento N° 02 donde se encuentra la firma del Inspector esta fue la primera anotación para luego no cumplir su función retomando su anotación el en asiento N° 34 por parte Inspector es decir el 01 de diciembre de 2020, lo mismo que realizo en el asiento N° 36, 38, 40,44,46 y ss, denotándose claramente el cumplimiento por parte del contratista en ningún momento el Inspector hizo anotación del incumplimiento la no presencia de las maquinarias o equipos establecidos, por lo que el tribunal declara la no procedencia de esta causal.

Por ultimo el Artículo 161. Penalidades 161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. En ese sentido la aplicación de la penalidad impuesta como acto administrativo preparatorio no cumple con la normatividad vigente no siendo razonable imponer una penalidad que supera el 10% del monto del contrato vigente que es de S/. 1,261,424.83



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

56

(UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 83/00 SOLES) puesto que la penalidad aplicada o propuesta es de S/. 12.69%, por lo que se ha contravenido el reglamento de la ley de contrataciones del Estado trasgrede el principio de legalidad y debido procedimiento incumpliendo de esta manera la cláusula décima tercera del contrato.

3.- DETERMINAR SI CORRESPONDE NO LA DEVOLUCIÓN DE LAS PENALIDADES APLICADAS AL DEMANDANTE EN LA SUMA DE S/. 70,000.00 SOLES, POR ESTAS HABER SIDO VULNERADAS Y APLICADAS SIN LOS APREMIOS DE LEY.

Que, el artículo 427 del código procesal civil que ad literam de aplicación supletoria nos habla de la :[^]Imprudencia de la demanda[^] Inc. 4. No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Por lo que revisado los hechos expuestos de la demanda y el expediente administrativo el Tribunal arbitral no puede analizar dicho punto controvertido al no tener conexión lógica con los documentos presentados por el contratista.

4.- DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO EL PAGO DE VALORIZACIONES DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DE 2022 AL DEMANDANTE EN LA SUMA DE S/: 75,000.00 SOLES.

- Valorización del mes de Enero en la suma de S/. 15,777.81 Soles recepcionado por mesa de partes con fecha el 04 de febrero de 2022.
- Valorización del mes de Febrero en la suma de S/. 16, 293.40 recepcionado por mesa de partes con fecha 03 de marzo de 2022.
- Valorización del mes de marzo de 2022 en la suma de S/.15,767.81 I recepcionado por mesa de partes 05 de abril de 2022.
- Valorización del mes de Abril de 2022 en la suma de S/. 15,777.81 recepcionado el 05 de abril de 2022.

Que, revisado los documentos presentados por el contratista tenemos que las cuatro valoraciones fueron presentadas por conducto regular; es decir por mesa de partes de la



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

57

Municipalidad Provincial de Yarowilca, la misma que a la fecha han sido presentadas y no han sido resistidas por el demandante en el presente proceso arbitral como ampliación de la demanda mediante acta de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios de fecha 16 de mayo de 2022, acta que fue notificada el 18 de mayo de 2022 a la Municipalidad Provincial de Yarowilca, no resistiendo la parte demanda dicha ampliación de la demanda solicitada por el contratista; sin embargo cabe anotar que el hecho que el Tribunal Arbitral de por consentido las valorizaciones presentadas por el contratista no quiere decir que la entidad deja de cumplir el trámite administrativo necesario, por lo que se tenga como valido las siguientes valorizaciones, por lo que se da el consentimiento de estas al no haber sido resistidas por el demandado, la misma que deben ser pagadas dentro de los 20 días calendarios:

- Valorización del mes de Enero en la suma de S/. 15,777.81 Soles recepcionado por mesa de partes con fecha 14 de febrero de 2022.
- Valorización del mes de Febrero en la suma de S/. 16, 293.40 recepcionado por mesa de partes con fecha 03 de marzo de 2022.
- Valorización del mes de marzo en la suma de S/. 15,767.81 recepcionado por mesa de partes con fecha 05 de abril de 2022.
- Valorización del mes de Abril de 2022 en la suma de S/. 15,777.81 recepcionado el 05 de Abril de 2022.

5.- DETERMINAR SE RESUELVE SI CORRESPONDE O NO QUE LA ENTIDAD DEMANDADA ASUMA EL PAGO DE COSTOS Y COSTAS QUE IRROGUEN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.

Respecto a la presente y conforme a los hechos expuestos en la demanda, se puede establecer que el demandado ha sido responsables por las consecuencias jurídicas del presente proceso y estando el Arbitro investido de autoridad la presente al ser un arbitraje de Derecho, la Arbitro Único considera que los costos arbitrales conforme al Art. 69 y 70 de la Ley de Arbitraje y siendo subsecuente que había serios motivos para recurrir al arbitraje atribuibles al demandado, en



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

58

consecuencia tal Obligación debe de recaer en el demandado en razón al 100 % de los costos arbitrales, en consecuencia obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de Arbitro, gastos Administrativos y honorarios de Secretario Arbitral, este deberá ser reembolsado por el demandado al demandado en razón al 100% del costo del procedimiento arbitral.

Respecto a los gastos razonable incurridos por las partes para su defensa en el Arbitraje, es decir entendiendo a esta a la defensa como la de la Asesoría Legal u Abogado Defensor, este será asumida al 100% por el demandante, más aún cuando no obra en el expediente Arbitral el Recibo de Honorarios Profesionales de Abogado Defensor.

X. LAUDO:

De conformidad con las reglas establecidas en el acta de instalación este tribunal arbitral en su persona de Arbitro único y estando en base a la resolución N° 07-2022-TA -HITS-HCO se dispuso fecha para laudar dentro del plazo de 15 días. Por tanto, en atención a la consideración y consideraciones expuestas en Derecho resuelve:

Por las razones expuestas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, como por lo dispuesto en la Ley de Arbitraje, el Tribunal arbitral, en DERECHO.

LAUDA:

PRIMERO : RESPECTO A LA EXCEPCION DE CADUCIDAD PROPUESTA POR EL DEMADADO DECLARESE IMPROCEDENTE, CONFORME A LO EXPUESTO EN EL PUNTO XI DEL LAUDO ARBITRAL.

SEGUNDO : RESPECTO A LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA PROPUESTA POR EL DEMANDADO DECLARESE IMPROCEDENTE CONFORME A LO EXPUESTO EN EL PUNTO XII DEL LAUDO ARBITRAL.

TERCERO : RESPECTO A LA PRETENSION PRINCIPAL DECLARESE FUNDADA LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA REFRENTES A LA CARTA NOTARIAL N° 038-2020-MPY/A,



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

59

INFORME Nº 009-2020-OHSS/SS, INFORME Nº 991-2020-MPY-ECF Y DEL INFORME Nº 127-2020-AL-MPY/AL/EEIO NOTIFICADO POR CONDUCTO NOTARIAL CON FECHA 06/03/2021.

CUARTO : RESPECTO A LA PRETENSION DENOMINA SECUNDARIA DECLARESE FUNDADA POR LO QUE NO SURTE EFECTOS LEGALES LA PENALIDAD APLICADA AL DEMANDANTE SOBRE EL 10% DEL CONTRATO DE SERVICIO EN LA SUMA DE S/. 126,142.48 SOLES.

QUINTO : RESPECTO A LAS PRETENSIONES ACCESORIAS SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LAS PENALIDADES APLICADAS AL DEMANDANTE EN LA SUMA DE S/. 70,000.00 SOLES, POR ESTAS HABER SIDO VULNERADAS Y APLICADAS SIN LOS APREMIOS DE LEY; DECLARESE IMPROCEDENTE, CONFORME A LO EXPUESTO EN EL PRESENTE LAUDO.

SEXTO: RESPECTO A LA PRETENSION ACCESORIA SOBRE EL PAGO DE VALORIZACIONES DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DE 2022, DECLARSE FUNDADA Y POR TANTO ORDENESE EL PAGO DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES DE NOTIFICADO; SIENDO COMO SIGUE:

- Valorización del mes de Enero en la suma de S/. 15,777.81 Soles
- Valorización del mes de Febrero en la suma de S/. 16, 293.40.
- Valorización del mes de marzo en la suma de S/.15,767.81.
- Valorización del mes de Abril de 2022 en la suma de S/. 15,777.81.

SEPTIMO : RESPECTO AL PAGO DE COSTOS Y COSTAS QUE IRROGUEN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL DECLARESE FUNDADA EN PARTE , en consecuencia al haber asumido el demandante el 100 %, y en obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de Árbitro, gastos Administrativos y honorarios de Secretario Arbitral, **SE ORDENA AL DEMANDADO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA EL REEMBOLSO DEL 100% DE LOS GASTOS REALIZADOS POR EL DEMANDANTE**, por los motivos expuestos en la parte considerativa del punto controvertido. **RESPECTO A LAS COSTAS**



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

60

solicitadas por el demandante **DECLARASE IMPROCEDENTE** el pago de Costas esta será asumido al 100% por el demandante, conforme a la parte expositiva del presente punto controvertido.

Abog. J. J. ...
ARBITRO UNICO

SECRETARÍA ARBITRAL

Christina ...